

Reform von Mutterschutz und Elterngeld durch ein staatliches Lohnersatzsystem

Ein Bürgervorschlag zur Diskussion

Verfasser: Alexander Krönert

Version 1.0 – Arbeitsfassung

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Dokument entstand aus meiner beruflichen Tätigkeit im Bereich der Entgeltabrechnung sowie aus dem Interesse, staatliche Verwaltungsverfahren einfacher und effizienter zu gestalten.

Es handelt sich ausdrücklich nicht um einen wissenschaftlichen Beitrag, einen Gesetzentwurf oder die Position einer Organisation. Vielmehr möchte ich als Bürger einen Denkanstoß geben, der aus meiner Sicht sowohl Familien als auch Arbeitgeber und Behörden entlasten könnte.

Der Reformvorschlag verfolgt ein einfaches Ziel:

Das bestehende System aus Mutterschaftsgeld, Arbeitgeberzuschuss und Elterngeld soll durch ein einheitliches staatliches Lohnersatzsystem ersetzt werden, das auf der bereits vorhandenen Infrastruktur der Entgeltabrechnung aufbaut.

Die nachfolgenden Überlegungen sollen dazu beitragen, eine Diskussion darüber anzustoßen, ob bestehende digitale Strukturen konsequenter genutzt werden können, anstatt parallele Verwaltungsverfahren dauerhaft fortzuführen.

Ich würde mich freuen, wenn einzelne Aspekte dieses Vorschlags Anlass für eine fachliche Prüfung geben.

Alexander Krönert

Executive Summary

Deutschland verfügt über ein gut ausgebautes System zur finanziellen Unterstützung von Familien nach der Geburt eines Kindes. Gleichzeitig ist dieses System über viele Jahre hinweg schrittweise gewachsen und besteht heute aus mehreren miteinander verzahnten Leistungen.

Während des Mutterschutzes greifen Regelungen des Mutterschutzgesetzes, Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen sowie Arbeitgeberzuschüsse. Anschließend können Eltern Elterngeld, ElterngeldPlus oder weitere Varianten beantragen. Hinzu kommen unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Arbeitgebern, Krankenkassen, Elterngeldstellen und weiteren Behörden.

Aus Sicht des Verfassers führt diese Struktur zu einem unnötig hohen Verwaltungsaufwand.

Der Kern dieses Reformvorschlags besteht deshalb darin, die bestehenden Leistungen weitgehend in einem gemeinsamen Verfahren zusammenzuführen.

Der Staat übernimmt während Mutterschutz und Elternzeit die Finanzierung des Arbeitsentgelts.

Die Auszahlung erfolgt weiterhin über die reguläre Entgeltabrechnung des Arbeitgebers.

Für Arbeitnehmer ergeben sich dadurch möglichst wenige Veränderungen. Sie erhalten weiterhin ihr gewohntes monatliches Nettoentgelt. Gleichzeitig werden Lohnsteuer sowie Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung wie bisher abgeführt.

Der Arbeitgeber erhält die entstandenen Bruttolohnkosten im Anschluss vom Staat erstattet.

Dadurch könnten bestehende digitale Systeme genutzt werden, anstatt zusätzliche Verwaltungsverfahren aufrechtzuerhalten.

Dieser Vorschlag erhebt ausdrücklich keinen Anspruch darauf, bereits alle rechtlichen, finanziellen oder organisatorischen Fragestellungen abschließend zu beantworten.

Vielmehr soll geprüft werden, ob sich durch ein solches Modell Bürokratie abbauen und staatliche Leistungen einfacher organisieren lassen.

1. Ausgangslage

Deutschland investiert jedes Jahr erhebliche finanzielle Mittel in die Unterstützung von Familien nach der Geburt eines Kindes. Das ist gesellschaftlich gewollt und erfüllt wichtige sozialpolitische Ziele.

Die heutige Ausgestaltung ist jedoch das Ergebnis zahlreicher Einzelreformen.

Dadurch existieren mehrere nebeneinander stehende Leistungsarten mit unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen, Berechnungsweisen und Verwaltungsverfahren.

Aus Sicht der betroffenen Familien ist häufig nicht unmittelbar nachvollziehbar,

- * welche Leistung wann beantragt werden muss,
- * welche Behörde zuständig ist,
- * welche Nachweise erforderlich sind.
- * wann mit einer Auszahlung gerechnet werden kann.

Auch Arbeitgeber sind in den Prozess eingebunden.

Sie müssen unter anderem

- * Mutterschutzfristen berücksichtigen,
- * Zuschüsse berechnen,
- * Bescheinigungen ausstellen,
- * Entgeltmeldungen erstellen,
- * Anfragen von Behörden beantworten,
- * Daten mehrfach bereitstellen.

Parallel hierzu bearbeiten Elterngeldstellen umfangreiche Anträge, prüfen Einkommensnachweise und berechnen individuelle Leistungsansprüche.

Das führt zwangsläufig zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand.

Dabei stellt sich aus Sicht des Verfassers eine grundsätzliche Frage:

Ist es erforderlich, für die Auszahlung einer zeitlich befristeten Lohnersatzleistung ein eigenständiges Verwaltungssystem zu betreiben, obwohl Deutschland bereits über eine flächendeckende digitale Infrastruktur zur monatlichen Entgeltabrechnung verfügt?

Diese Fragestellung bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Reformvorschlags.

2. Das heutige System

2.1 Ziel des heutigen Systems

Die finanzielle Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes verfolgt mehrere Ziele:

- * Schutz der Mutter während Schwangerschaft und Mutterschutz
- * Sicherung des Familieneinkommens nach der Geburt
- * Förderung der Betreuung des Kindes durch beide Eltern
- * Vermeidung finanzieller Nachteile während der Elternzeit
- * Schutz des Arbeitsplatzes

Diese Ziele sind aus Sicht des Verfassers grundsätzlich richtig und sollten durch eine Reform nicht in Frage gestellt werden.

Der vorliegende Vorschlag richtet sich daher nicht gegen die Leistungen, sondern ausschließlich gegen die heutige organisatorische Ausgestaltung.

2.2 Die heutige Verfahrensstruktur

Bereits vor der Geburt beginnt der Verwaltungsprozess.

Beteiligt sind unter anderem

- * Arbeitnehmer
- * Arbeitgeber
- * behandelnde Ärzte
- * gesetzliche oder private Krankenkassen
- * Elterngeldstellen
- * Finanzverwaltung
- * Sozialversicherungsträger

Jede Institution erfüllt dabei ihre eigene Aufgabe.

Die Zuständigkeiten sind historisch gewachsen und häufig gesetzlich getrennt geregelt.

Dadurch entstehen mehrere eigenständige Verwaltungsverfahren.

2.3 Mutterschutz

Während der gesetzlichen Mutterschutzfrist erhält die Arbeitnehmerin grundsätzlich weiterhin Einkommen.

Dieses setzt sich jedoch nicht aus einer einzigen Leistung zusammen.

Vereinfacht dargestellt entsteht die Zahlung heute aus mehreren Bestandteilen:

- * Mutterschaftsgeld der Krankenkasse
- * Arbeitgeberzuschuss
- * gesetzliche Berechnungsvorschriften
- * verschiedene Meldeverfahren

Für die Arbeitnehmerin erscheint dies häufig wie eine normale Lohnfortzahlung.

Tatsächlich erfolgt die Finanzierung jedoch aus unterschiedlichen Quellen.

2.4 Elternzeit

Nach Ende des Mutterschutzes beginnt gegebenenfalls die Elternzeit.

Ab diesem Zeitpunkt endet regelmäßig die Gehaltszahlung des Arbeitgebers.

Stattdessen beantragen Eltern Elterngeld.

Hierfür müssen unter anderem eingereicht werden:

- * Geburtsurkunde
- * Einkommensnachweise
- * Arbeitgeberbescheinigungen
- * Angaben über Bezugsmonate
- * Angaben zum anderen Elternteil
- * weitere Nachweise je nach Einzelfall

Erst nach Prüfung sämtlicher Unterlagen kann die Elterngeldstelle den Anspruch berechnen.

2.5 Berechnung des Elterngeldes

Die Berechnung des Elterngeldes gehört zu den komplexesten Bestandteilen des heutigen Systems.

Unter anderem werden berücksichtigt:

- * Bemessungszeitraum
- * steuerpflichtiges Einkommen
- * steuerfreie Einkünfte
- * Lohnersatzleistungen
- * Teilzeittätigkeiten
- * Geschwisterbonus
- * Mehrlingszuschläge
- * ElterngeldPlus
- * Partnerschaftsbonus

Diese Regelungen verfolgen jeweils nachvollziehbare politische Ziele.

In ihrer Gesamtheit führen sie jedoch zu einem hohen Verwaltungsaufwand.

2.6 Auswirkungen auf Arbeitgeber

Auch wenn das Elterngeld überwiegend staatlich finanziert wird, entsteht für Arbeitgeber ein erheblicher Verwaltungsaufwand.

Dazu gehören beispielsweise:

- * Ausstellung verschiedener Bescheinigungen
- * Rückfragen der Elterngeldstellen
- * Prüfung der Elternzeit
- * Dokumentation
- * Kommunikation mit Krankenkassen
- * Anpassungen der Entgeltabrechnung

Insbesondere kleine Unternehmen verfügen hierfür häufig nicht über spezialisierte Personalabteilungen.

2.7 Auswirkungen auf Behörden

Die Elterngeldstellen müssen jährlich eine sehr hohe Anzahl individueller Fälle bearbeiten.

Dabei sind regelmäßig erforderlich:

- * Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- * Berechnung der individuellen Leistung
- * Rückfragen
- * Nachforderungen von Unterlagen
- * Änderungsbescheide
- * Widerspruchsbearbeitung
- * Rückforderungen

Jeder Sonderfall erhöht den Bearbeitungsaufwand.

2.8 Zwischenfazit

Das heutige System erfüllt seine sozialpolitische Aufgabe.

Es ist jedoch aus Sicht des Verfassers durch mehrere Eigenschaften geprägt:

- * viele Beteiligte
- * zahlreiche Einzelfallberechnungen
- * unterschiedliche Zuständigkeiten
- * komplexe Rechtsgrundlagen
- * hoher Beratungsbedarf
- * erheblicher Verwaltungsaufwand

Daraus ergibt sich die zentrale Fragestellung dieses Gutachtens:

Kann dieselbe sozialpolitische Zielsetzung mit einem einfacheren Verwaltungsv erfahren erreicht werden?

3. Das Reformmodell „FamilienEntgelt“

3.1 Leitgedanke

Der Reformvorschlag verfolgt einen einfachen Grundsatz:

Für Arbeitnehmer soll sich während Mutterschutz und Elternzeit möglichst wenig ändern.

Die größte Veränderung findet deshalb nicht für die Familie, sondern im Hintergrund der Verwaltungsabläufe statt.

Während heute verschiedene Behörden unterschiedliche Leistungen berechnen und auszahlen, übernimmt künftig der Staat die Finanzierung des Arbeitsentgelts, während die Auszahlung weiterhin über den Arbeitgeber erfolgt.

Dadurch wird die bestehende Entgeltabrechnung zum zentralen Auszahlungsweg.

3.2 Grundprinzip

Das Modell beruht auf vier einfachen Regeln.

Regel 1

Der Arbeitnehmer erhält weiterhin eine monatliche Lohnabrechnung.

Es entsteht keine zusätzliche Auszahlung durch eine andere Behörde.

Regel 2

Die Lohnabrechnung wird wie bisher erstellt.

Es werden weiterhin berechnet:

- * Bruttoarbeitsentgelt
- * Lohnsteuer
- * Solidaritätszuschlag (soweit einschlägig)
- * Kirchensteuer (soweit einschlägig)
- * Krankenversicherung
- * Rentenversicherung
- * Pflegeversicherung
- * Arbeitslosenversicherung

Die Abrechnung unterscheidet sich optisch kaum von einer normalen Gehaltsabrechnung.

Regel 3

Der Arbeitgeber zahlt das Nettoentgelt an den Arbeitnehmer aus.

Anschließend erhält der Arbeitgeber den Bruttobetrag einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung vom Staat erstattet.

Für den Arbeitgeber entsteht dadurch wirtschaftlich keine Belastung.

Regel 4

Die Sozialversicherung läuft vollständig weiter.

Es entstehen keine Unterbrechungen der Versicherungsbiografie.

3.3 Warum über den Arbeitgeber?

Die zentrale Frage lautet:

Warum sollte die Auszahlung über den Arbeitgeber erfolgen und nicht über eine Behörde?

Der Arbeitgeber verfügt bereits über alle wesentlichen Informationen:

- * Arbeitsvertrag
- * Entgelt
- * Steuerklasse
- * Sozialversicherung
- * Beschäftigungsumfang
- * Arbeitszeit
- * Beitragsgruppen
- * laufende Änderungen

Diese Daten werden ohnehin monatlich verarbeitet.

Eine zweite Berechnung derselben Daten durch eine weitere Behörde erscheint aus Sicht des Verfassers nur dann sinnvoll, wenn hierfür ein zwingender sachlicher Grund besteht.

3.4 Nutzung bestehender Infrastruktur

Deutschland verfügt bereits über eine hochgradig digitalisierte Infrastruktur für die Entgeltabrechnung.

Jeden Monat werden Millionen Lohnabrechnungen verarbeitet.

Dabei werden automatisiert Meldungen übermittelt an:

- * Finanzverwaltung
- * Krankenkassen
- * Rentenversicherung
- * Bundesagentur für Arbeit
- * Unfallversicherung

Aus Sicht dieses Reformvorschlags stellt sich daher die Frage:

Sollte für die Auszahlung einer zeitlich begrenzten Familienleistung ein separates Auszahlungssystem betrieben werden, obwohl bereits ein funktionierendes Massensystem existiert?

3.5 Rolle des Staates

Der Staat wird ausschließlich Kostenträger.

Er wird nicht Arbeitgeber.

Alle arbeitsrechtlichen Beziehungen bleiben unverändert bestehen.

Dazu gehören beispielsweise:

- * Kündigungsschutz
- * Urlaubsansprüche
- * Betriebszugehörigkeit
- * Tarifbindung
- * Arbeitsvertrag

Lediglich die Finanzierung des Arbeitsentgelts verändert sich.

3.6 Rolle des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber übernimmt ausschließlich Aufgaben, die bereits heute weitgehend vorhanden sind.

Dazu gehören:

- * Beginn der Elternzeit erfassen
- * Ende der Elternzeit erfassen
- * monatliche Entgeltabrechnung
- * elektronische Erstattungsmeldung

Neue umfangreiche Berechnungen entstehen nicht.

3.7 Rolle der Elterngeldstelle

Hier kommen wir zu einem Punkt, den wir bewusst differenziert betrachten sollten.

Ich würde nicht vorschlagen, die Elterngeldstellen vollständig abzuschaffen.

Ihre Aufgabe würde sich verändern.

Sie könnten künftig beispielsweise zuständig sein für:

- * Prüfung des grundsätzlichen Anspruchs
- * Registrierung der Bezugsmonate
- * Vermeidung von Doppelzahlungen
- * Sonderfälle
- * Rechtsbehelfe

Die eigentliche monatliche Berechnung würde dagegen entfallen.

Dadurch könnte sich der Schwerpunkt von einer rechenintensiven Leistungsverwaltung hin zu einer anspruchsbezogenen Fachverwaltung verschieben.

3.8 Sonderfälle

Ein Reformmodell muss auch atypische Fälle berücksichtigen.

Hierzu zählen insbesondere:

- * Mehrlingsgeburten
- * Frühgeburten
- * Arbeitgeberwechsel
- * Teilzeit während der Elternzeit
- * mehrere Arbeitsverhältnisse
- * befristete Beschäftigungen
- * Minijobs
- * Selbstständige
- * Beamte
- * privat Krankenversicherte

Diese Fälle werden in späteren Kapiteln gesondert betrachtet.

3.9 Zwischenfazit

Das vorgeschlagene Modell verändert nicht die sozialpolitische Zielsetzung.

Es verändert vielmehr den organisatorischen Weg, auf dem die Leistung erbracht wird.

Die Grundidee lautet:

Nicht mehrere Behörden sollen das Einkommen berechnen, sondern die bereits vorhandene Entgeltabrechnung soll als standardisierte Auszahlungsplattform genutzt werden.

4. Konkrete Ausgestaltung des Familienentgelts

4.1 Anspruch

Anspruch auf das FamilienEntgelt haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

- * die sich im Mutterschutz befinden,
- * oder Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in Anspruch nehmen.

Die bestehenden gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen können grundsätzlich übernommen werden.

Ziel dieses Reformvorschlags ist nicht die Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises, sondern ausschließlich die Vereinfachung der Auszahlung.

4.2 Höhe der Leistung

Der Verfasser schlägt vor, dass das FamilienEntgelt grundsätzlich dem bisherigen monatlichen Nettoarbeitsentgelt entspricht.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des zuletzt regelmäßig erzielten Arbeitsentgelts.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass Familien während Mutterschutz und Elternzeit möglichst keine finanziellen Einbußen erleiden.

Die konkrete Höhe der Leistung bleibt jedoch eine politische Entscheidung des Gesetzgebers.

Sollte eine vollständige Nettoersatzleistung aus fiskalischen Gründen nicht gewünscht sein, könnte derselbe Verwaltungsansatz auch mit einer geringeren Ersatzquote umgesetzt werden.

4.3 Berechnung

Die Berechnung erfolgt ausschließlich über die bestehende Entgeltabrechnung.

Das bedeutet:

1. Das regelmäßige Bruttoarbeitsentgelt wird ermittelt.

2. Die Lohnabrechnung berechnet wie bisher:

- * Lohnsteuer
- * Solidaritätszuschlag
- * Kirchensteuer
- * Krankenversicherung
- * Pflegeversicherung
- * Rentenversicherung
- * Arbeitslosenversicherung

3. Das sich hieraus ergebende Nettoarbeitsentgelt bildet die Grundlage der Auszahlung.

Für Arbeitnehmer unterscheidet sich die monatliche Abrechnung damit kaum von einer regulären Gehaltsabrechnung.

4.4 Leistungsobergrenze

Zur Begrenzung der staatlichen Ausgaben sollte geprüft werden, ob eine monatliche Obergrenze eingeführt wird.

Der Verfasser schlägt ausdrücklich eine monatliche Grenze vor.

Begründung:

Die Entgeltabrechnung arbeitet ohnehin monatlich.

Eine monatliche Begrenzung ist

- * einfacher nachvollziehbar,
- * technisch leichter umsetzbar,
- * administrativ einfacher als Jahresgrenzen.

Beispiel:

maximal 4.000 € Netto pro Monat.

Die konkrete Höhe sollte anhand finanzwissenschaftlicher Berechnungen festgelegt werden.

4.5 Sozialversicherung

Während des gesamten Leistungsbezugs werden Beiträge zur

- * Rentenversicherung,
- * Krankenversicherung,
- * Pflegeversicherung und

- * Arbeitslosenversicherung

wie bei einem regulären Beschäftigungsverhältnis abgeführt.

Dadurch entstehen keine Nachteile hinsichtlich

- * Rentenanwartschaften,
- * Versicherungszeiten,
- * Arbeitslosenversicherung oder
- * Krankenversicherung.

4.6 Steuerrechtliche Behandlung

Die Lohnsteuer wird wie bei einem regulären Arbeitsverhältnis berechnet und abgeführt.

Dadurch entfällt aus Sicht des Verfassers die Notwendigkeit einer eigenständigen steuerlichen Behandlung der Leistung.

Ob das Familienentgelt weiterhin dem Progressionsvorbehalt unterliegen soll oder als regulärer Arbeitslohn behandelt wird, wäre im Rahmen der Gesetzgebung gesondert zu prüfen.

4.7 Beispielrechnung

Position	Heute	FamilienEntgelt
Bruttogehalt	4.500 €	4.500 €
Lohnsteuer und SV	normale Berechnung	normale Berechnung
Auszahlung	Elterngeld (ca. 65 %)	100 % des bisherigen Netto
Rentenbeiträge	Sonderregelungen	reguläre Beiträge
Arbeitgeber	mehrere Verfahren	normale Lohnabrechnung
Staat	Elterngeldstelle	Erstattung an Arbeitgeber

4.8 Arbeitnehmer mit variablem Arbeitsentgelt

Ein Reformmodell muss auch Beschäftigte berücksichtigen, deren monatliches Arbeitsentgelt regelmäßig schwankt.

Hierzu zählen insbesondere:

- * Stundenlohnempfänger
- * Schichtarbeitnehmer
- * Beschäftigte mit Zulagen
- * Nachtarbeit
- * Sonntagsarbeit
- * Provisionsempfänger
- * Beschäftigte mit leistungsabhängigen Vergütungsbestandteilen

Für diese Personengruppen wird vorgeschlagen, das durchschnittliche regelmäßige Arbeitsentgelt als Berechnungsgrundlage heranzuziehen.

Referenzzeitraum

Als Bemessungsgrundlage schlägt der Verfasser einen Durchschnitt der letzten drei vollständig abgerechneten Kalendermonate vor.

Begründung:

Diese Daten liegen dem Arbeitgeber bereits vollständig elektronisch vor.

Eine zusätzliche Antragstellung oder Nachweisführung wäre regelmäßig nicht erforderlich.

Beispiel

Ein Arbeitnehmer erhält Stundenlohn.

Monat Netto

Januar 2.340 €

Februar 2.610 €

März 2.450 €

Durchschnitt: 2.467 € Netto

Dieses durchschnittliche Netto bildet anschließend die Grundlage der monatlichen Auszahlung während des Bezugszeitraums.

Warum drei Monate?

Die Wahl eines dreimonatigen Referenzzeitraums verfolgt mehrere Ziele:

- aktuelle Einkommensverhältnisse werden berücksichtigt,
- saisonale Schwankungen werden teilweise ausgeglichen,
- die Berechnung bleibt einfach,
- sämtliche Daten liegen bereits im Lohnabrechnungssystem vor.

Ein längerer Zeitraum könnte zwar statistisch genauer sein, würde jedoch die Nachvollziehbarkeit verringern.

Einmalzahlungen

Nicht regelmäßig wiederkehrende Zahlungen sollten grundsätzlich nicht Bestandteil der Berechnungsgrundlage sein.

Hierzu zählen insbesondere:

- Weihnachtsgeld
- Urlaubsgeld
- Jubiläumszahlungen
- Inflationsausgleichsprämien
- Gewinnbeteiligungen
- einmalige Sonderzahlungen

Dadurch wird verhindert, dass zufällige Einmalzahlungen die Leistung dauerhaft beeinflussen.

4.9 Zulagen

Regelmäßig gezahlte Entgeltbestandteile sollten dagegen berücksichtigt werden.

Hierzu gehören beispielsweise:

- Schichtzulagen
- Nachtzuschläge (soweit steuerpflichtig)
- Funktionszulagen
- Leistungszulagen
- tarifliche Monatszulagen

Begründung:

Diese Vergütungsbestandteile gehören dauerhaft zum üblichen Einkommen und prägen den Lebensstandard der Familie.

5. Organisatorische Umsetzung

5.1 Grundsatz

Das FamilienEntgelt soll kein vollständig neues Auszahlungssystem schaffen. Vielmehr soll die bereits bestehende digitale Infrastruktur der Entgeltabrechnung genutzt werden.

Der Reformvorschlag folgt dem Grundsatz:

So viele Verwaltungsverfahren wie notwendig, aber so wenige wie möglich.

Die Auszahlung soll über den Arbeitgeber erfolgen, da dieser bereits heute über die wesentlichen Entgelt-, Steuer- und Sozialversicherungsdaten verfügt.

5.2 Antragstellung

Der Arbeitnehmer stellt den Antrag auf Familienentgelt digital bei der zuständigen staatlichen Stelle.

Der Antrag umfasst insbesondere:

- Angaben zum Kind,
- Angaben zum gewünschten Bezugszeitraum,
- Angaben zur Elternzeit,
- Angaben zum anderen Elternteil,
- Zustimmung zum elektronischen Datenaustausch.

Die Anspruchsprüfung bleibt staatliche Aufgabe.

5.3 Leistungsfreigabe

Nach Prüfung des Anspruchs wird eine elektronische Leistungsfreigabe erzeugt.

Diese wird dem Arbeitgeber digital übermittelt.

Die Leistungsfreigabe enthält insbesondere:

- Beginn des Anspruchs,
- Ende des Anspruchs,
- Leistungsart,
- Umfang der bewilligten Leistung.

Der Arbeitgeber benötigt keine weitergehenden familiären oder persönlichen Informationen.

5.4 Rolle des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber bleibt Zahlstelle, wird jedoch nicht Kostenträger.

Er übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

- Erfassung von Beginn und Ende der Elternzeit,
- Erstellung der regulären Entgeltabrechnung,
- Auszahlung des Nettoentgelts.
- Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen,
- elektronische Erstattungsmeldung an die zuständige Stelle.

Der Arbeitgeber erhält die erstattungsfähigen Bruttolohnkosten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung vom Staat zurück.

5.5 Monatliche Abrechnung

Während des Bezugszeitraums wird die Entgeltabrechnung wie bei einem regulären Beschäftigungsmonat erstellt.

Dabei werden weiterhin berechnet und abgeführt:

- Lohnsteuer,
- Solidaritätszuschlag, soweit einschlägig,
- Kirchensteuer, soweit einschlägig,
- Krankenversicherung,
- Pflegeversicherung,
- Rentenversicherung,
- Arbeitslosenversicherung.

Das Familienentgelt wird dadurch in die bestehende Entgeltabrechnung integriert.

5.6 Erstattungsverfahren

Nach Abschluss der monatlichen Entgeltabrechnung erstellt das Lohnabrechnungssystem automatisch eine elektronische Erstattungsmeldung.

Diese enthält insbesondere:

- Arbeitgeberdaten,
- Arbeitnehmerkennung,
- Abrechnungsmonat,
- erstattungsfähiges Bruttoentgelt.
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung,
- Erstattungsbetrag.

Die Erstattung erfolgt anschließend durch die zuständige staatliche Stelle an den Arbeitgeber.

5.7 Kein monatlicher Einzelantrag

Ein wesentlicher Vorteil des Modells besteht darin, dass nach der erstmaligen Bewilligung kein monatlicher Einzelantrag erforderlich ist.

Die monatliche Auszahlung ergibt sich aus der regulären Entgeltabrechnung.

Dadurch werden wiederkehrende Anträge, Nachweise und Rückfragen reduziert.

5.8 Änderungen während des Bezugs

Änderungen während des Bezugszeitraums werden elektronisch gemeldet.

Hierzu zählen insbesondere:

- vorzeitiges Ende der Elternzeit,
- Beginn einer Teilzeittätigkeit,
- Änderung des Beschäftigungsumfangs,
- Arbeitgeberwechsel,
- Ende des Arbeitsverhältnisses,
- Änderung der Steuermerkmale,
- Änderung der Sozialversicherungsdaten.

Die Leistungsberechnung wird auf Grundlage der jeweils aktuellen Entgeltabrechnung angepasst.

5.9 Arbeitgeberwechsel

Der Anspruch auf Familienentgelt ist personenbezogen und nicht arbeitgeberbezogen.

Wechselt der Arbeitnehmer während des Bezugszeitraums den Arbeitgeber, bleibt der bewilligte Anspruch bestehen.

Der neue Arbeitgeber übernimmt nach entsprechender elektronischer Freigabe die Auszahlung über die Entgeltabrechnung.

Ein vollständig neuer Leistungsantrag soll dadurch vermieden werden.

5.10 Teilzeit während des Bezugs

Teilzeitarbeit während des Bezugszeitraums soll weiterhin möglich bleiben.

Das Familienentgelt wird in diesem Fall auf das bisherige Nettoarbeitsentgelt begrenzt.

Beispiel:

Bisheriges monatliches Nettoarbeitsentgelt: 3.000 Euro

Nettoentgelt aus Teilzeit: 1.200 Euro

FamilienEntgelt: 1.800 Euro

Gesamtauszahlung: 3.000 Euro

Dadurch bleibt Teilzeitarbeit attraktiv, ohne dass es zu einer Überkompensation kommt.

5.11 Arbeitgeberinsolvenz

Im Fall einer Arbeitgeberinsolvenz darf der Leistungsanspruch des Arbeitnehmers nicht gefährdet werden.

Für diesen Fall sollte vorgesehen werden, dass die Auszahlung unmittelbar durch die zuständige staatliche Stelle erfolgt oder kurzfristig auf einen Ersatz-Auszahlungsweg umgestellt wird.

5.12 Rolle der Elterngeldstellen

Die Elterngeldstellen würden nicht zwingend vollständig entfallen.

Ihre Rolle würde sich jedoch verändern.

Künftig könnten sie insbesondere zuständig sein für:

- Prüfung des grundsätzlichen Anspruchs,
- Registrierung der Bezugsmonate,
- Vermeidung von Doppelzahlungen,
- Prüfung von Sonderfällen,
- Bearbeitung von Widersprüchen,
- Missbrauchskontrolle.

Die laufende monatliche Berechnung und Auszahlung würde dagegen weitgehend über die Entgeltabrechnung erfolgen.

5.13 Zwischenfazit

Das vorgeschlagene Verwaltungsverfahren reduziert die monatliche Abwicklung im Wesentlichen auf drei Schritte:

1. Prüfung des Leistungsanspruchs.
2. Erstellung der regulären Entgeltabrechnung.
3. Elektronische Erstattung an den Arbeitgeber.

Die eigentliche Entgeltberechnung verbleibt im bestehenden Payroll-System. Dadurch könnten wiederkehrende Berechnungen, Nachweisanforderungen und parallele Auszahlungsverfahren erheblich reduziert werden.

6. Wirtschaftliche Bewertung

6.1 Ziel der wirtschaftlichen Bewertung

Jede Reform staatlicher Leistungen muss sich sowohl an ihren finanziellen Auswirkungen als auch an ihrem Nutzen für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft messen lassen.

Ziel dieses Kapitels ist es, die wesentlichen Kosten- und Nutzenaspekte des vorgeschlagenen Familienentgelts darzustellen.

Da dem Verfasser keine amtlichen Verwaltungs- oder Personaldaten zur Verfügung stehen, werden keine endgültigen Kostenprognosen vorgenommen. Stattdessen werden die relevanten Kostenfaktoren aufgezeigt und Bereiche benannt, die im Rahmen einer amtlichen Folgenabschätzung näher untersucht werden sollten.

6.2 Ausgangslage

Der Bund stellt jährlich erhebliche Mittel für familienpolitische Leistungen bereit. Hierzu zählt insbesondere das Elterngeld.

Zusätzlich entstehen Verwaltungsaufwendungen bei

- Elterngeldstellen,
- Krankenkassen,
- Arbeitgebern,
- Softwareanbietern,
- IT-Dienstleistern,
- Finanzverwaltung sowie
- Sozialversicherungsträgern.

Der Reformvorschlag verändert nicht das Ziel der Familienförderung, sondern den organisatorischen Weg ihrer Umsetzung.

6.3 Kostenbestandteile des heutigen Systems

Die heutigen Gesamtkosten bestehen aus mehreren Komponenten.

Hierzu gehören unter anderem:

- Ausgaben für das Elterngeld,
- Mutterschaftsgeld,
- Arbeitgeberzuschüsse während des Mutterschutzes,
- Verwaltungskosten der Elterngeldstellen,
- Verwaltungsaufwand der Krankenkassen,
- Verwaltungsaufwand der Arbeitgeber,
- Entwicklung und Pflege verschiedener IT-Systeme,
- Beratungs- und Widerspruchsverfahren.

Ein Teil dieser Kosten würde auch nach Umsetzung des Reformvorschlags bestehen bleiben.

Andere Kosten könnten reduziert oder organisatorisch zusammengeführt werden.

6.4 Kostenbestandteile des Reformmodells

Auch das vorgeschlagene Familienentgelt verursacht staatliche Ausgaben.

Hierzu zählen insbesondere:

- Erstattung der Bruttolohnkosten an die Arbeitgeber,
- Finanzierung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung,
- Betrieb der digitalen Erstattungsplattform,
- Anspruchsprüfung,
- Bearbeitung von Sonderfällen,
- Missbrauchs- und Plausibilitätsprüfungen.

Das Reformmodell ersetzt somit bestehende Verwaltungsprozesse, beseitigt jedoch nicht sämtliche Verwaltungsaufgaben.

6.5 Erwartete Mehrkosten

Der Verfasser schlägt vor, das bisherige regelmäßige Nettoarbeitsentgelt während des Leistungsbezugs grundsätzlich fortzuführen.

Im Vergleich zum heutigen Elterngeld würde dies voraussichtlich zu höheren unmittelbaren Leistungsausgaben führen.

Die tatsächliche Höhe hängt insbesondere von

- der durchschnittlichen Einkommenshöhe der Leistungsbeziehenden,
- der durchschnittlichen Bezugsdauer,
- einer möglichen monatlichen Leistungsobergrenze,
- der endgültigen gesetzlichen Ausgestaltung ab.

Eine belastbare finanzielle Bewertung sollte auf Grundlage amtlicher Einkommens- und Verwaltungsdaten erfolgen.

6.6 Beispielrechnung

Zur besseren Einordnung der finanziellen Auswirkungen wird nachfolgend eine vereinfachte Modellrechnung dargestellt.

Die Berechnung basiert ausschließlich auf öffentlich verfügbaren Daten sowie plausiblen Annahmen des Verfassers. Sie ersetzt keine amtliche Folgenabschätzung, soll jedoch die Größenordnung möglicher Auswirkungen verdeutlichen.

Ausgangsdaten

- jährliche Elterngeldausgaben des Bundes: rund 7,2 bis 7,4 Milliarden Euro
- rund 1,6 Millionen Leistungsbeziehende pro Jahr
- vorgeschlagenes Modell: Fortführung des bisherigen regelmäßigen Nettoarbeitsentgelts
- beispielhafte Leistungsobergrenze: 4.000 Euro Netto pro Monat

Szenario 1 – Vorsichtige Annahme

Es wird angenommen, dass die Einführung des Familienentgelts die heutigen Leistungsausgaben um rund 30 % erhöht.

Position	Betrag
Heutige Leistungsausgaben	7,4 Mrd. €
Zusätzliche Leistungsausgaben	2,2 Mrd. €
Gesamtausgaben	9,6 Mrd. €

Szenario 2 – Wahrscheinliche Annahme

Es wird angenommen, dass die durchschnittliche Leistung um rund 40 % steigt.

Position	Betrag
Heutige Leistungsausgaben	7,4 Mrd. €
Zusätzliche Leistungsausgaben	3,0 Mrd. €
Gesamtausgaben	10,4 Mrd. €

Szenario 3 – Maximale Annahme

Es wird angenommen, dass nahezu alle Leistungsbeziehenden durch die vollständige Nettofortführung profitieren.

Position	Betrag
Heutige Leistungsausgaben	7,4 Mrd. €
Zusätzliche Leistungsausgaben	4,0 Mrd. €
Gesamtausgaben	11,4 Mrd. €

Einordnung der Modellrechnung

Den dargestellten Mehrausgaben stehen weiterhin Rückflüsse gegenüber.

Während des Leistungsbezugs würden – anders als beim heutigen Elterngeld – weiterhin regulär abgeführt:

- Lohnsteuer,
- Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung,
- Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung.

Dadurch fließen erhebliche Mittel unmittelbar an die öffentliche Hand beziehungsweise an die Sozialversicherungsträger zurück.

Darüber hinaus könnten sich durch die Nutzung der bestehenden Entgeltabrechnung Vereinfachungen im Verwaltungsverfahren ergeben. Diese möglichen Einsparungen sind nicht Bestandteil der obigen Modellrechnung, da ihre Höhe auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten derzeit nicht belastbar bestimmt werden kann.

Die dargestellten Szenarien sollen ausschließlich die Größenordnung möglicher Mehrkosten verdeutlichen.

6.7 Mögliche Verwaltungseinsparungen

Dem höheren Leistungsumfang stehen mögliche Einsparungen gegenüber.

Verwaltung

Die monatliche Berechnung individueller Elterngeldansprüche könnte erheblich vereinfacht werden.

Dadurch könnten Personalressourcen verstärkt auf Anspruchsprüfung, Beratung und Sonderfälle konzentriert werden.

Digitalisierung

Die Nutzung bestehender Payroll-Systeme vermeidet die Entwicklung paralleler Berechnungs- und Auszahlungssysteme.

Vorhandene digitale Prozesse könnten konsequenter genutzt werden.

Arbeitgeber

Für Arbeitgeber könnten sich Vereinfachungen ergeben, da künftig überwiegend die reguläre Entgeltabrechnung genutzt wird.

Zusätzliche Bescheinigungen und wiederkehrende Nachfragen könnten reduziert werden.

6.8 Volkswirtschaftliche Auswirkungen

Neben den unmittelbaren Haushaltswirkungen können weitere wirtschaftliche Effekte auftreten.

Dazu zählen insbesondere:

- höhere finanzielle Planungssicherheit junger Familien,
- stabilerer privater Konsum während der Elternzeit,
- geringerer administrativer Aufwand in Unternehmen,
- kontinuierliche Sozialversicherungsbiografien,
- stärkere Beteiligung von Vätern an der Elternzeit.

Diese Effekte lassen sich derzeit nicht belastbar monetär bewerten, sollten jedoch im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitstudie untersucht werden.

6.9 Grenzen der wirtschaftlichen Bewertung

Die vorliegende Betrachtung basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen sowie auf den Erfahrungen des Verfassers im Bereich der Entgeltabrechnung.

Eine vollständige volkswirtschaftliche Bewertung erfordert unter anderem

- anonymisierte Verwaltungsdaten,
- aktuelle Einkommensstatistiken,
- Personalzahlen der beteiligten Behörden,
- Daten zu Bearbeitungszeiten,
- Informationen über bestehende IT-Kosten.

Diese Daten stehen Privatpersonen regelmäßig nicht zur Verfügung.

6.10 Empfehlungen für eine staatliche Folgenabschätzung

Vor einer möglichen Umsetzung sollte eine unabhängige Folgenabschätzung insbesondere folgende Fragestellungen untersuchen:

- Welche Mehrkosten entstehen bei unterschiedlichen Leistungsobergrenzen?
- Welche Verwaltungskosten können tatsächlich eingespart werden?
- Welche Auswirkungen ergeben sich für Arbeitgeber unterschiedlicher Größe?
- Welche Veränderungen ergeben sich für die Sozialversicherungsträger?
- Welche Auswirkungen ergeben sich auf die Erwerbsbeteiligung von Eltern?
- Welche technischen Anpassungen wären in den bestehenden Entgeltabrechnungssystemen erforderlich?

6.11 Zwischenfazit

Das vorgeschlagene FamilienEntgelt dürfte gegenüber dem heutigen Elterngeld zu höheren unmittelbaren Leistungsausgaben führen.

Gleichzeitig würden weiterhin erhebliche Beträge über Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in öffentliche Systeme zurückfließen.

Hinzu kommen mögliche Einsparungen durch vereinfachte Verwaltungsprozesse und die Nutzung bereits bestehender digitaler Entgeltabrechnungssysteme.

Aus Sicht des Verfassers rechtfertigen diese möglichen Vorteile eine vertiefte fachliche und finanzwissenschaftliche Prüfung des Reformvorschlags.

7. Rechtliche Umsetzung

7.1 Zielsetzung

Der vorliegende Reformvorschlag verfolgt nicht das Ziel, das bestehende Familienförderungssystem vollständig neu zu entwickeln.

Vielmehr soll geprüft werden, ob die heutigen Leistungen organisatorisch vereinfacht und in ein einheitliches Verfahren überführt werden können.

Daher soll soweit möglich auf bestehende gesetzliche Regelungen aufgebaut werden.

7.2 Grundsatz

Der Reformvorschlag verändert grundsätzlich nicht

- * den Anspruch auf Elternzeit,
- * den Kündigungsschutz,
- * die Dauer der Elternzeit,
- * die Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
- * den arbeitsrechtlichen Status des Arbeitnehmers.

Geändert wird ausschließlich der organisatorische Ablauf der finanziellen Leistung.

7.3 Voraussichtlich betroffene Gesetze

Nach Einschätzung des Verfassers wären insbesondere folgende Gesetze zu überprüfen.

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Das heutige Elterngeld müsste durch das FamilienEntgelt ersetzt oder entsprechend angepasst werden.

Insbesondere wären die Vorschriften zur Berechnung des Elterngeldes neu zu fassen.

Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Die Vorschriften zum Mutterschaftsgeld sowie zum Arbeitgeberzuschuss müssten an das neue Finanzierungssystem angepasst werden.

Die Schutzfristen selbst könnten unverändert bestehen bleiben.

Einkommensteuergesetz (EStG)

Zu prüfen wäre insbesondere,

- * ob das FamilienEntgelt als steuerpflichtiger Arbeitslohn behandelt wird,
- * oder ob eine besondere steuerliche Regelung geschaffen werden sollte.

Aus Sicht des Verfassers spricht vieles dafür, die bestehende Lohnbesteuerung unverändert fortzuführen.

Sozialgesetzbuch

Zu prüfen wären insbesondere Regelungen zur

- * Krankenversicherung,
- * Rentenversicherung,
- * Pflegeversicherung,
- * Arbeitslosenversicherung.

Da die reguläre Entgeltabrechnung fortgeführt wird, könnten zahlreiche bestehende Regelungen unverändert weitergelten.

7.4 Keine Veränderung des Arbeitsvertrages

Der Arbeitgeber bleibt weiterhin Arbeitgeber.

Der Staat tritt nicht an dessen Stelle.

Es entstehen daher keine Änderungen hinsichtlich

- * Weisungsrecht,
- * Urlaubsanspruch,
- * Betriebszugehörigkeit,
- * Kündigungsschutz,
- * tarifvertraglicher Regelungen.

Lediglich die Finanzierung des Arbeitsentgelts verändert sich.

7.5 Datenschutz

Da die Entgeltabrechnung bereits heute hochsensible personenbezogene Daten verarbeitet, entsteht durch das Familienentgelt grundsätzlich keine neue Datenkategorie.

Vielmehr würden bestehende Meldewege genutzt.

Neue Datenerhebungen sollten möglichst vermieden werden.

Es gilt der Grundsatz:

So viele Daten wie erforderlich, so wenige Daten wie möglich.

7.6 Digitalisierung

Der Reformvorschlag baut konsequent auf bereits vorhandenen digitalen Verfahren auf.

Hierzu zählen insbesondere:

- * elektronische Lohnabrechnung,
- * ELStAM,
- * elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung,
- * DEÜV-Meldeverfahren,
- * AAG-Erstattungsverfahren.

Dadurch könnte auf die Entwicklung eines vollständig neuen Auszahlungssystems verzichtet werden.

7.7 Übergangsregelung

Um Risiken zu minimieren, sollte die Einführung schrittweise erfolgen.

Beispielsweise:

Phase 1

Neugeborene ab einem bestimmten Stichtag.

Phase 2

Evaluation nach zwei Jahren.

Phase 3

Überführung in den Regelbetrieb.

Dadurch könnten technische und organisatorische Probleme frühzeitig erkannt werden.

7.8 Verfassungsrechtliche Einordnung

Nach Auffassung des Verfassers verfolgt das FamilienEntgelt dieselben familienpolitischen Ziele wie das heutige Elterngeld.

Der Reformvorschlag verändert in erster Linie den organisatorischen Ablauf der Leistungserbringung.

Ob darüber hinaus verfassungsrechtliche Anpassungen erforderlich wären, sollte im Rahmen einer ministeriellen und verfassungsrechtlichen Prüfung bewertet werden.

7.9 Zwischenfazit

Der Reformvorschlag erfordert Anpassungen verschiedener gesetzlicher Regelungen.

Nach Einschätzung des Verfassers handelt es sich dabei jedoch überwiegend um Änderungen der Auszahlungs- und Berechnungssystematik.

Die grundlegenden arbeitsrechtlichen Schutzmechanismen sowie die familienpolitischen Zielsetzungen könnten weitgehend unverändert bestehen bleiben.

8. Chancen, Risiken und offene Fragestellungen

8.1 Ziel dieses Kapitels

Jede grundlegende Reform staatlicher Leistungen bringt neben möglichen Vorteilen auch Herausforderungen mit sich.

Der vorliegende Reformvorschlag erhebt daher nicht den Anspruch, sämtliche Fragestellungen bereits abschließend zu beantworten.

Vielmehr sollen die wichtigsten Chancen, Risiken und offenen Punkte transparent dargestellt werden.

Eine offene Auseinandersetzung mit möglichen Kritikpunkten erhöht aus Sicht des Verfassers die Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit des Reformvorschlags.

8.2 Höhere staatliche Leistungsausgaben

Einwand

Die Fortführung des bisherigen regelmäßigen Nettoarbeitsentgelts führt voraussichtlich zu höheren Leistungsausgaben als das heutige Elterngeld.

Bewertung

Dieser Einwand ist berechtigt.

Der Reformvorschlag verfolgt bewusst das Ziel, Familien während Mutterschutz und Elternzeit finanziell stärker abzusichern.

Die höheren Leistungsausgaben stellen daher keine unbeabsichtigte Nebenwirkung dar, sondern sind Bestandteil des vorgeschlagenen Modells.

Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass

- weiterhin Lohnsteuer abgeführt wird,
- Sozialversicherungsbeiträge fortlaufend gezahlt werden,
- Verwaltung vereinfacht werden könnte.

Die tatsächliche gesamtstaatliche Mehrbelastung sollte im Rahmen einer amtlichen Folgenabschätzung untersucht werden.

8.3 Höhere Leistungen für Gutverdienende

Einwand

Von einer vollständigen Nettofortführung profitieren Beschäftigte mit höheren Einkommen stärker als Beschäftigte mit geringeren Einkommen.

Bewertung

Auch dieser Einwand ist nachvollziehbar.

Aus diesem Grund schlägt der Verfasser ausdrücklich vor, eine monatliche Leistungsobergrenze einzuführen.

Dadurch kann verhindert werden, dass außergewöhnlich hohe Einkommen zu unverhältnismäßig hohen staatlichen Leistungen führen.

Die konkrete Höhe einer solchen Obergrenze sollte im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren festgelegt werden.

8.4 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Einwand

Ein vollständiger Einkommensersatz könnte den Anreiz zur frühzeitigen Rückkehr in den Beruf verringern.

Bewertung

Ein solcher Effekt ist grundsätzlich denkbar.

Gleichzeitig verfolgt die Elternzeit gerade das Ziel, Eltern ausreichend Zeit für die Betreuung ihres Kindes einzuräumen.

Eine längere tatsächliche Inanspruchnahme der Elternzeit muss daher nicht zwangsläufig als negativer Effekt bewertet werden.

Ob sich messbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ergeben, sollte wissenschaftlich begleitet werden.

8.5 Verlagerung statt Abbau von Bürokratie

Einwand

Die Bürokratie entfällt nicht, sondern wird lediglich von den Elterngeldstellen auf die Arbeitgeber verlagert.

Bewertung

Nach Auffassung des Verfassers trifft dieser Einwand nur teilweise zu.

Arbeitgeber erstellen bereits heute monatlich eine vollständige Entgeltabrechnung.

Der Reformvorschlag nutzt diese bestehende Infrastruktur.

Die eigentliche Anspruchsprüfung verbleibt weiterhin bei der zuständigen staatlichen Stelle.

Dadurch werden Berechnungen nicht doppelt durchgeführt, sondern in einem bestehenden System zusammengeführt.

8.6 Technischer Umstellungsaufwand

Einwand

Die Einführung des Familienentgelts würde umfangreiche Anpassungen bestehender Lohnabrechnungsprogramme erforderlich machen.

Bewertung

Kurzfristig ist mit einem zusätzlichen Entwicklungsaufwand zu rechnen.

Langfristig könnten jedoch einfachere Verwaltungsprozesse und ein einheitlicheres Verfahren den laufenden Pflege- und Schulungsaufwand reduzieren.

Die Einführung sollte deshalb mit ausreichenden Übergangsfristen erfolgen.

8.7 Beschäftigte mit variablem Einkommen

Einwand

Bei Stundenlohn, Schichtarbeit oder leistungsabhängigen Vergütungen könnte die Berechnung komplizierter sein.

Bewertung

Für diese Beschäftigtengruppen schlägt der Verfasser vor, einen Referenzzeitraum zur Durchschnittsbildung zu verwenden.

Die Berechnung könnte dabei auf den bereits im Entgeltabrechnungssystem vorhandenen Daten der letzten vollständig abgerechneten Monate beruhen.

Dadurch wären keine zusätzlichen Nachweise des Arbeitnehmers erforderlich.

8.8 Missbrauchsschutz

Einwand

Ein vereinfachtes Verfahren könnte das Risiko missbräuchlicher Leistungsbezüge erhöhen.

Bewertung

Der Reformvorschlag verändert nicht die Anspruchsvoraussetzungen.

Er verändert ausschließlich den Auszahlungsweg.

Die bestehenden Prüf- und Kontrollmechanismen könnten daher weitgehend übernommen werden.

Zusätzlich könnten digitale Plausibilitätsprüfungen genutzt werden, um fehlerhafte oder doppelte Leistungsbezüge frühzeitig zu erkennen.

8.9 Warum wurde ein solches System bisher nicht eingeführt?

Diese Frage erscheint berechtigt.

Nach Einschätzung des Verfassers dürfte dies vor allem auf die historische Entwicklung des heutigen Systems zurückzuführen sein.

Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit wurden über viele Jahre hinweg schrittweise weiterentwickelt.

Dabei standen jeweils konkrete politische Ziele im Vordergrund.

Die Nutzung der bestehenden Entgeltabrechnung als zentrales Auszahlungssystem war bislang nicht Gegenstand einer grundlegenden Reform.

Allein die Tatsache, dass ein alternatives Modell bislang nicht umgesetzt wurde, erlaubt jedoch keine Aussage darüber, ob ein solches Modell grundsätzlich ungeeignet wäre.

8.10 Offene Fragestellungen

Vor einer möglichen Umsetzung sollten insbesondere folgende Fragen vertieft untersucht werden:

- Welche Leistungsobergrenze ist finanzpolitisch sinnvoll?
- Welche Auswirkungen ergeben sich auf unterschiedliche Einkommensgruppen?
- Wie hoch sind die tatsächlichen Verwaltungskosten des heutigen Systems?

- Welche technischen Anpassungen wären in den bestehenden Payroll-Systemen erforderlich?
- Welche Auswirkungen ergeben sich auf kleine und mittlere Unternehmen?
- Welche Übergangsfristen wären für Arbeitgeber und Softwarehersteller angemessen?

8.11 Erstattungsverfahren

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte geprüft werden, welche Stelle die Erstattung an die Arbeitgeber übernimmt.

Mögliche Modelle sind:

- Erstattung durch den Bund,
- Erstattung über die gesetzlichen Krankenkassen,
- Erstattung über eine zentrale staatliche Familienkasse.

Dabei sollte insbesondere geprüft werden, welches Modell die bestehende Infrastruktur am effizientesten nutzt und den geringsten zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht.

8.12 Liquidität der Arbeitgeber

Der Reformvorschlag darf nicht dazu führen, dass Arbeitgeber erhebliche Beträge über längere Zeit vorfinanzieren müssen.

Insbesondere größere Unternehmen mit mehreren Beschäftigten in Elternzeit könnten ansonsten kurzfristig einer hohen Liquiditätsbelastung ausgesetzt sein.

Daher sollte geprüft werden, ob Erstattungen beispielsweise

- innerhalb weniger Bankarbeitstage,
- durch regelmäßige Abschlagszahlungen oder
- über automatisierte Erstattungsverfahren

erfolgen können.

8.13 Bemessungsgrundlage

Im Gutachten wurde vorgeschlagen, bei schwankendem Einkommen einen Referenzzeitraum zur Durchschnittsbildung heranzuziehen.

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte geprüft werden, ob hierfür die bereits bestehenden Bemessungsregelungen des heutigen Elterngeldrechts übernommen werden können.

Hierdurch könnte der Reformvorschlag organisatorisch vereinfacht werden, ohne gleichzeitig die bestehende Berechnungssystematik grundlegend zu verändern.

8.14 Tarifsteigerungen und allgemeine Entgeltentwicklungen

Zu prüfen ist, ob tarifliche Entgelterhöhungen oder gesetzliche Änderungen – beispielsweise des Mindestlohns – während des Bezugszeitraums automatisch berücksichtigt werden sollten.

Dadurch könnte verhindert werden, dass Leistungsbeziehende gegenüber weiterhin beschäftigten Arbeitnehmern benachteiligt werden.

8.15 Mehrere Beschäftigungsverhältnisse

Zu klären ist, wie das FamilienEntgelt bei mehreren gleichzeitigen Beschäftigungsverhältnissen ausgestaltet werden soll.

Hierzu zählen insbesondere:

- Haupt- und Nebenbeschäftigungen,
- geringfügige Beschäftigungen,
- mehrere Teilzeitbeschäftigungen,
- unterschiedliche Arbeitgeber.

8.16 Beamte, Richter und Soldaten

Der vorliegende Reformvorschlag konzentriert sich auf Arbeitnehmer im sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis.

Für Beamte, Richter und Soldaten sollte geprüft werden, ob vergleichbare Regelungen geschaffen oder bestehende Vorschriften angepasst werden können.

8.17 Selbstständige und Freiberufler

Auch für Selbstständige und Freiberufler stellt sich die Frage, ob die bestehenden Regelungen fortgeführt oder vergleichbare Modelle entwickelt werden sollten.

Da deren Einkommensermittlung regelmäßig anderen Grundsätzen folgt, sollte dieser Bereich gesondert betrachtet werden.

8.18 Grenzüberschreitende Beschäftigungsverhältnisse

Im Rahmen einer vertieften Prüfung sollten auch grenzüberschreitende Sachverhalte berücksichtigt werden.

Hierzu zählen insbesondere Arbeitnehmer,

- die in Deutschland beschäftigt sind und im Ausland wohnen,
- oder im Ausland beschäftigt sind und in Deutschland wohnen.

Dabei sind insbesondere europarechtliche Vorgaben zu beachten.

8.19 Missbrauchsschutz

Wie jedes staatliche Leistungssystem muss auch das Familienentgelt vor missbräuchlicher Inanspruchnahme geschützt werden.

Zu prüfen sind insbesondere Regelungen bei

- außergewöhnlichen Gehaltserhöhungen unmittelbar vor Beginn der Elternzeit,
- missbräuchlichen Gestaltungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
- Scheinbeschäftigungen.

Hier könnten bestehende Kontrollmechanismen des heutigen Elterngeldrechts weitgehend übernommen werden.

8.20 Wissenschaftliche Begleitung

Sollte das Reformmodell weiterverfolgt werden, empfiehlt der Verfasser eine wissenschaftliche Begleitung.

Dabei sollten insbesondere untersucht werden:

- tatsächliche Verwaltungskosten,
- Auswirkungen auf Familien,
- Auswirkungen auf Arbeitgeber,
- Auswirkungen auf Sozialversicherung und Bundeshaushalt,
- technische Umsetzbarkeit,
- praktische Erfahrungen nach einer möglichen Einführung.

Die Ergebnisse sollten öffentlich dokumentiert werden und als Grundlage für eine spätere Evaluation dienen.

8.21 Erweiterte Gesamtbewertung

Die dargestellten Fragestellungen zeigen, dass der Reformvorschlag einer vertieften fachlichen Prüfung bedarf.

Nach Auffassung des Verfassers handelt es sich hierbei überwiegend um Fragen der konkreten gesetzlichen und technischen Ausgestaltung.

Sie stehen einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit des vorgeschlagenen Familienentgelts nicht entgegen, sondern sollten im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens gemeinsam mit den betroffenen Fachressorts, Sozialversicherungsträgern, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Softwareherstellern sowie wissenschaftlichen Einrichtungen geprüft werden.

Der Verfasser versteht diese Punkte ausdrücklich nicht als Gegenargumente gegen den Reformvorschlag, sondern als notwendige Prüfaufträge für eine sachgerechte und praxisnahe Ausgestaltung.

8.22 Zwischenfazit

Der Reformvorschlag ist mit finanziellen, technischen und organisatorischen Herausforderungen verbunden.

Diese Herausforderungen erscheinen nach Auffassung des Verfassers jedoch grundsätzlich lösbar.

Dem gegenüber stehen mögliche Vorteile wie

- eine einfachere Leistungsgewährung,
- die Nutzung bestehender digitaler Entgeltabrechnungssysteme,
- höhere finanzielle Planungssicherheit für Familien,
- kontinuierliche Sozialversicherungsbiografien sowie
- transparentere Verwaltungsabläufe.

Ob diese Vorteile die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen rechtfertigen, sollte Gegenstand einer vertieften fachlichen und politischen Bewertung sein.

9. Vergleich zwischen dem heutigen Elterngeld und dem vorgeschlagenen FamilienEntgelt

9.1 Ziel des Vergleichs

Die vorhergehenden Kapitel haben sowohl das bestehende Elterngeldsystem als auch das vorgeschlagene FamilienEntgelt ausführlich beschrieben.

Nachfolgend werden beide Modelle gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede übersichtlich darzustellen.

Der Vergleich dient ausschließlich der Verdeutlichung des Reformansatzes und stellt keine Bewertung des bestehenden Systems dar.

9.2 Grundprinzip

Heutiges System	FamilienEntgelt
Eigenständige Sozialleistung	Fortführung des bisherigen Arbeitsentgelts
Auszahlung durch Elterngeldstelle	Auszahlung über den Arbeitgeber
Mehrere Berechnungsverfahren	Eine einheitliche Entgeltabrechnung
Separate Leistungsberechnung	Integration in die bestehende Payroll

9.3 Auszahlung

Heutiges System	FamilienEntgelt
Auszahlung durch staatliche Stelle	Auszahlung mit der regulären Gehaltsabrechnung
Auszahlung häufig zeitversetzt	Auszahlung zum regulären Gehaltstermin
Mehrere Zahlungswege	Ein Zahlungsweg

9.4 Berechnung

Heutiges System	FamilienEntgelt
Eigenständige Elterngeldberechnung	Reguläre Lohnabrechnung
Umfangreiche Berechnungsvorschriften	Nutzung bestehender Entgeltabrechnung
Mehrere Sonderregelungen	Einheitliche Berechnungslogik

9.5 Sozialversicherung

Heutiges System	FamilienEntgelt
Teilweise besondere Regelungen	Fortlaufende reguläre Beitragszahlung
Teilweise Ersatzregelungen	Keine Unterbrechung der Entgeltabrechnung

9.6 Rolle des Arbeitgebers

Heutiges System	FamilienEntgelt
Ausstellung verschiedener Bescheinigungen	Reguläre Entgeltabrechnung
Kommunikation mit mehreren Stellen	Elektronische Erstattungsmeldung
Teilweise mehrfache Datenerfassung	Nutzung bereits vorhandener Daten

9.7 Rolle des Staates

Heutiges System	FamilienEntgelt
Berechnung und Auszahlung der Leistung	Prüfung des Anspruchs und Erstattung an den Arbeitgeber
Eigenständige Leistungsverwaltung	Nutzung bestehender Abrechnungsstrukturen

9.8 Vorteile des vorgeschlagenen Modells

Nach Auffassung des Verfassers ergeben sich insbesondere folgende mögliche Vorteile:

- Vereinfachung der Verwaltungsverfahren,
- Nutzung bestehender digitaler Entgeltabrechnungssysteme,
- regelmäßige Auszahlung zum gewohnten Gehaltstermin,
- kontinuierliche Sozialversicherung,
- geringerer Verwaltungsaufwand für Familien,
- transparentere Entgeltabrechnung,
- weniger parallele Berechnungsverfahren.

9.9 Mögliche Nachteile

Dem Reformmodell stehen auch Herausforderungen gegenüber.

Hierzu zählen insbesondere:

- höhere unmittelbare Leistungsausgaben,
- einmaliger Umstellungsaufwand für Arbeitgeber und Softwarehersteller,
- notwendige gesetzliche Änderungen,
- politische Festlegung einer Leistungsobergrenze,
- Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren.

Diese Aspekte sollten im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens vertieft geprüft werden.

9.10 Gesamtbewertung

Beide Systeme verfolgen dasselbe familienpolitische Ziel:

Eltern sollen nach der Geburt ihres Kindes finanziell abgesichert werden.

Der wesentliche Unterschied liegt nicht in der Zielsetzung, sondern im organisatorischen Weg der Leistungserbringung.

Während das heutige Elterngeld auf einer eigenständigen Leistungsverwaltung basiert, schlägt der Verfasser vor, die bestehende digitale Infrastruktur der Entgeltabrechnung als zentrales Auszahlungssystem zu nutzen.

Aus Sicht des Verfassers könnte hierdurch eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren erreicht werden, ohne die grundlegenden familienpolitischen Ziele des heutigen Systems aufzugeben.

10. Handlungsempfehlungen

10.1 Ziel dieses Kapitels

Der vorliegende Reformvorschlag verfolgt nicht das Ziel, eine vollständig ausgearbeitete Gesetzesvorlage vorzulegen.

Vielmehr soll er als Diskussionsgrundlage dienen und Anregungen für eine mögliche Weiterentwicklung der bestehenden Familienleistungen geben.

Nach Auffassung des Verfassers sollte daher zunächst geprüft werden, ob das dargestellte Modell grundsätzlich geeignet ist, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und Familien finanziell besser abzusichern.

10.2 Durchführung einer Machbarkeitsstudie

Als erster Schritt wird empfohlen, eine unabhängige Machbarkeitsstudie zu beauftragen.

Diese sollte insbesondere untersuchen:

- * die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen,
- * den organisatorischen Umsetzungsaufwand,
- * notwendige gesetzliche Änderungen,
- * technische Anpassungen bestehender Entgeltabrechnungssysteme,
- * Auswirkungen auf Arbeitgeber unterschiedlicher Größe,
- * Auswirkungen auf die öffentliche Verwaltung.

Eine solche Untersuchung könnte eine belastbare Grundlage für die politische Bewertung schaffen.

10.3 Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe

Da der Reformvorschlag verschiedene Rechts- und Verwaltungsbereiche betrifft, erscheint die Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe sinnvoll.

Vertreten sein könnten insbesondere:

- * das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
- * das Bundesministerium der Finanzen,
- * das Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
- * Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen,
- * die Deutsche Rentenversicherung,
- * Vertreter der Payroll-Softwarehersteller,
- * Arbeitgeberverbände,
- * Gewerkschaften.
- * Wissenschaft und Verwaltung.

Dadurch könnten fachliche, rechtliche und technische Fragestellungen gemeinsam bewertet werden.

10.4 Entwicklung eines Pilotprojekts

Vor einer bundesweiten Einführung könnte das Reformmodell im Rahmen eines zeitlich befristeten Pilotprojekts getestet werden.

Ziel wäre es,

- * technische Abläufe zu erproben,
- * Verwaltungsaufwand zu messen,
- * Rückmeldungen von Arbeitgebern und Familien einzuholen,
- * mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.

Die Ergebnisse könnten anschließend wissenschaftlich ausgewertet werden.

10.5 Wirtschaftliche Folgenabschätzung

Vor einer politischen Entscheidung sollte eine umfassende wirtschaftliche Bewertung erfolgen.

Diese sollte insbesondere untersuchen:

- * die tatsächlichen Mehrkosten des Familienentgelts,
- * mögliche Rückflüsse über Steuern und Sozialversicherung,
- * Verwaltungskosten des heutigen Systems,
- * mögliche Einsparpotenziale,
- * Auswirkungen auf den Bundeshaushalt,

- * Auswirkungen auf Länder und Sozialversicherungsträger.

Nur auf Grundlage belastbarer Daten kann eine abschließende finanzielle Bewertung erfolgen.

10.6 Gesetzliche Umsetzung

Sollte die Machbarkeitsstudie zu einem positiven Ergebnis kommen, könnte in einem nächsten Schritt geprüft werden,

- * welche gesetzlichen Änderungen erforderlich wären,
- * welche bestehenden Regelungen unverändert übernommen werden können,
- * welche Übergangsfristen notwendig erscheinen.

Dabei sollte das Ziel verfolgt werden, möglichst viele bestehende Strukturen weiter zu nutzen und unnötige Doppelregelungen zu vermeiden.

10.7 Digitalisierung konsequent nutzen

Ein wesentlicher Bestandteil des Reformvorschlags ist die Nutzung bereits vorhandener digitaler Strukturen.

Daher sollte geprüft werden, in welchem Umfang bestehende Meldeverfahren und Entgeltabrechnungssysteme für die Auszahlung des Familienentgelts genutzt werden können.

Hierdurch könnten parallele Verwaltungsprozesse reduziert und bereits vorhandene technische Lösungen effizient eingesetzt werden.

10.8 Beteiligung der Praxis

Vor einer endgültigen gesetzlichen Entscheidung sollte der Reformvorschlag mit denjenigen diskutiert werden, die ihn später anwenden oder von ihm betroffen wären.

Hierzu zählen insbesondere:

- * Familien,
- * Arbeitgeber,
- * Steuerberater,
- * Lohnabrechnungsbüros,
- * Softwarehersteller,
- * Krankenkassen,
- * Elterngeldstellen.

Praktische Erfahrungen aus diesen Bereichen können dazu beitragen, den Reformvorschlag weiterzuentwickeln und mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.

10.9 Handlungsempfehlung des Verfassers

Der Verfasser empfiehlt keine unmittelbare Einführung des Familienentgelts.

Vielmehr wird angeregt,

1. den Reformvorschlag fachlich zu prüfen,

2. eine unabhängige Machbarkeitsstudie durchzuführen,

3. die wirtschaftlichen Auswirkungen belastbar zu bewerten,

4. die technische Umsetzbarkeit zu untersuchen,

5. anschließend über eine mögliche Pilotphase zu entscheiden.

Auf diese Weise könnte die politische Entscheidung auf einer möglichst fundierten fachlichen Grundlage erfolgen.

11. Schlusswort

Mit diesem Reformvorschlag möchte ich einen Beitrag zur Diskussion über die zukünftige Ausgestaltung staatlicher Familienleistungen leisten.

Ich erhebe ausdrücklich keinen Anspruch darauf, dass dieses Konzept in allen Punkten die beste oder einzig richtige Lösung darstellt. Ebenso wenig handelt es sich um einen fertigen Gesetzentwurf.

Vielmehr soll dieses Dokument einen Denkanstoß geben und aufzeigen, dass sich bestehende Verwaltungsverfahren möglicherweise einfacher, digitaler und bürgerfreundlicher gestalten lassen.

Während meiner beruflichen Tätigkeit im Bereich der Entgeltabrechnung habe ich häufig erlebt, wie leistungsfähige digitale Systeme jeden Monat zuverlässig Millionen von Lohnabrechnungen verarbeiten. Daraus entstand die Überlegung, ob diese bereits vorhandene Infrastruktur stärker genutzt werden könnte, um staatliche Familienleistungen effizienter auszus zahlen.

Der vorliegende Vorschlag verfolgt deshalb nicht das Ziel, bewährte familienpolitische Leistungen in Frage zu stellen. Er stellt vielmehr die organisatorische Umsetzung zur Diskussion.

Sollten sich im Rahmen einer fachlichen Prüfung Schwächen oder Verbesserungsmöglichkeiten zeigen, wäre dies aus meiner Sicht kein Scheitern des Vorschlags, sondern ein normaler Bestandteil eines offenen Gesetzgebungsprozesses.

Ich würde mich freuen, wenn die zuständigen Fachreferate dieses Konzept als konstruktive Bürgeranregung verstehen und einzelne Elemente im Rahmen zukünftiger Reformüberlegungen prüfen.

Unabhängig davon, ob der Vorschlag vollständig, teilweise oder gar nicht umgesetzt werden kann, wäre bereits eine fachliche Auseinandersetzung mit der Grundidee aus meiner Sicht ein Gewinn.

Politische Entscheidungen leben vom Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Dieses Dokument versteht sich als Einladung, eine mögliche Alternative zum bestehenden System sachlich zu diskutieren.

Ich danke allen Leserinnen und Lesern für die Zeit und Aufmerksamkeit, die Sie diesem Reformvorschlag widmen.

Alexander Krönert

Bickenbach, Hessen

Juli 2026